民事起诉状

（侵害商标权纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于 本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□
其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□
社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____</td></tr>
</table>

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 停止侵权	有□ □ 1. 立即停止生产 / 销售 / 生产、销售侵害原告第　　号“　　”商标权的侵权商品 □ 2. 立即停止在店铺招牌□　店内装饰□　宣传册□　网站（网店）宣传、链接□　其他场合□（　　）使用侵害原告第　　号“　　”商标权的“　　”标识 □ 3. 立即停止其他侵权行为 无□
2. 赔偿经济损失	有□　经济损失　　元 原告损失□　被告获利□　商标许可使用费□　倍数： 法定赔偿□ 惩罚性赔偿□　基数的确定方式：原告损失□　被告获利□ 商标许可使用费□　倍数： 计算依据或参考因素： 无□
3. 支付合理费用	有□　律师费　　元　律师费凭证：有□　无□ 公证费　　元　公证费凭证：有□　无□ 购买产品费　　元　购买产品费凭证：有□　无□ 差旅费　　元　差旅费凭证：有□　无□ 其他费用 无□

4. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
5. 其他请求	有□　内容：如是否主张连带赔偿责任、赔礼道歉、消除影响等其他请求 无□

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 原告主体情况	1. 商标注册人□ 2. 利害关系人□： 被许可人□： ①独占使用许可合同的被许可人□ ②排他使用许可合同的被许可人□： 和权利人共同起诉□　单独起诉□（权利人已起诉□　权利人未起诉□） ③普通使用许可合同的被许可人□： 和权利人共同起诉□　单独起诉□（权利人书面授权单独起诉□；权利人未授权单独起诉□） 3. 其他利害关系人□　具体情形：
2. 原告商标权属事实	1. 权利商标情况（商标号、标志图样、核定商品 / 服务类别、申请时间、核准注册时间、有效期等）： 2. 是否主张驰名：是□　否□ 主张驰名的商标是否系注册商标：是□（商标号：　　）　否□ 3. 效力状态（是否存在或正处于商标授权确权程序）：
3. 原告商标权使用及知名度事实	
4. 被告商标侵权事实（包括持续时间、使用场合、表现形式、主观故意程度及损害后果等）	1. 被告侵权行为表现形式、使用的侵权标识图样及比对意见（结合法律依据的具体项目陈述，并附图样及证据）： 2. 被告主观故意程度及具体情节： 3. 损害后果： 4. 是否存在适用惩罚性赔偿的事由： 5. 其他：
5. 其他事项	
6. 证据清单（可另附页）	

关联案件信息

（原告依据本案注册商标提起的其他侵害商标权诉讼）

有□　内容：　　件（已结、未结）、案号、案由、当事人、审理法院、案件进展等（可另附页）
无□

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

附件

原告证据清单

编号	页码	证据名称	证据来源	拟证明事项
1. 涉案注册商标权利证据				
1–1		商标注册证、续展证明、许可合同等		
1–2		商标授权确权程序的生效文书		
1–3		使用宣传证据（荣誉证书、使用宣传情况、经销合同、销售发票等）		
2. 被诉侵权行为证据				
2–1		被诉侵权行为表现形式证据（使用场合、使用图样、使用类别证据等）		
2–2		商标近似、商品或服务类似的证据		
2–3		被告存在攀附故意的证据		
3. 责任承担证据				
3–1		侵权获利证据（侵权行为持续时间、销售量、经营规模证据等）		
3–2		侵权损失证据（销售量减少证据等）		
3–3		商标使用许可合同证据		
4. 其他证据				
4–1				

提交人：

提交时间：